

근로계약서(기간 정함이 없는 경우)

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

○○○어린이집(이하 '甲'이라 함)과 홍길동(이하 '乙'이라 함)은(는) 신의·성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

근로계약기간	2000년 00월 00일부터 기간의 정함이 없음						
급여조건 적용기간	2000년 00월 00일부터 2000년 00월 00일까지 (지침변경 시 변동가능 / 호봉제 고용노동부 해석 적용)						
종사업무	보육교사 / 1 호봉						
근로장소	甲의 사업 소재지 및 甲의 사업수행을 위하여 정하는 장소 (○○○ 어린이집)						
사업·종업시각 휴게시간 (2주 단위 탄력근로 시간제 적용)	근무형태	근로일	시업시각	종업시각	휴게시간	일근로	일수
	기본근무	평 일	9:00	18:00	1.0 시간	8.0 시간	5.0 일
	1) 당직근무, 휴게시간은 시설의 보육환경의 변동에 따라 상호 협의아래 변동될 수 있다. 2) 상기 기본근로시간 외에 보육사업지침에 따른 보육시설 운영시간을 기준으로 소정 근로시간 전·후 원아의 등·퇴원에 따른 안전관리 등을 이유로 월별 근무표 등을 통하여 지정되는 오전·오후 시간외(당직)근무 및 군 어린이집 특성상 훈련기간 중의 연장보육에 따른 근무가 근로조건에 포함되며, 乙은 이에 동의한다						
	성명 : 서명						
유급휴일	주휴일(일요일 : 주간의 소정근로일수를 만근한 자에 한해 유급), 근로자의 날, 기타 甲이 지정하는 날						
유급휴가	연차유급 휴가	• 연소정근로일수 80%이상 출근 시 15일 부여, 재직연수에 따른 가산(법기준)					
		• 연소정근로일수 80%미만 출근하여 1개월 만근 시 1일의 유급휴가 부여					
		• 1년 미만자가 월 만근 시 1일 부여(근로기준법 제60조에 따라 부여)					
		• 5인 미만 사업장으로서 적용 제외					
	※ 연차유급휴가는 자유로이 사용할 수 있으나, 운영상 지장이 있는 경우 그 시기를 변경케 할 수 있다.						
	생리휴가	여성종사자가 사실사유에 의하여 신청하는 경우 월 1일의 무급생리휴가 부여					
사회보험 적용여부	[] 고용보험 [] 산재보험 [] 국민연금 [] 건강보험						

월급여 산정내역	구 분		월 산 정 액	산 정 내 역		
	호봉 급금	월지급액		보육교직원 인건비 지급기준표 호봉별 월 지급액		
		소 계		※ 포괄내역 및 산정기준은 해당 지침에 따름 [장기근속수당 및 교통급식비 등]		
	추가 고정 수당	주임수당		개별 지급해당자에 한하여 산정		
		특수교사 수당		개별 지급해당자에 한하여 산정		
		시간외(당직)		개별 지급해당자에 한하여 산정		
		소 계		호봉별 월지급액 외 개별 고정 산정액		
	월고정급여액 계			호봉급금 + 추가급(고정)		
※ 기타 시·구 예산배정에 따른 별도 보조발생 가능 ※ 개별 급여책정액 등은 본인외 타인에게 공개하여서는 아니 된다. ※ 근로조건적용기간이라고 하더라도 보육교직원 인건비 지급기준이 변경고시 되는 경우 해당 고시의 시행 일로부터 변경고시된 인건비 지급기준을 따른다.						
임금산정·지급	당월 초일 ~ 당월 말일 까지의 급여를 산정			당월	25일	통장지급
퇴직급여제도	• 관련 법기준(계속근로연수 1년에 평균임금 30일분)에 따라 1년 이상 재직할 경우 퇴직금 지급대상 • 1년 이상 재직자 사유에 따라 중간정산 신청 가능 / 주 15시간 미만 단시간 근로자는 제외 • 퇴직연금 가입자의 경우 퇴직연금 가입기간에 대하여는 퇴직연금 규약이 정하는 바에 따름					
근로계약의 해지	다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하는 경우 어린이집은 계약기간 중이라도 본 계약을 해지할 수 있음 1. 교직원에게 근로계약상의 노무제공의무를 이행하기 위해 필요한 정신적·육체적 또는 기타의 적격성을 침해하는 사정이 발생하여 정상적인 업무수행이 곤란한 경우 2. 긴박한 경영상의 필요가 있는 경우 3. 경력 기타 중요한 사항을 속이거나 사술을 사용하여 채용되었음이 판명된 경우 4. 어린이집 내부 규정에 따라 징계해고로 결정된 경우 5. 어린이집 내부 규정상 결격사유에 해당하는 경우 6. 기타 사회통념상 근로관계를 계속 유지할 수 없다고 인정되는 경우					
기타	1) 본 계약을 체결하는 甲과 乙은 각자가 근로계약, 취업규칙 등을 지키고 성실히 이행하여야 한다. 2) 본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 별도의 정함이 없는 한 甲의 취업규칙, 노동관계 법령 및 보육관계 법령·지침·고시, 기타 사회통념 등에 따른다.					
乙은 본 근로계약 내용을 충분히 인지하였으며, 甲과 乙은 본 계약을 성실히 이행할 것을 상호 확인하고, 이를 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 기명·날인후 각각 1부씩 보관한다.						
년 월 일						
甲 사업자번호 : 000-00-00000				乙 주민등록번호 : 000000-0000000		
주소 :				주소 : 연락처 :		
○○○어린이집 대표 : ○○○ (서명 또는 인) 代) 원장 ○○○				성명 : ○○○ (서명 또는 인)		
210mm×297mm[백상지 80g/m ² 또는 증질지 80g/m ²]						